

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1338/2535

นายปัญญา ยอดโอวาท

โจทก์

นายวินิจ พิพิชวินชการ กับพวก

จำเลย

นายวินิจ พิพิชวินชการ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสายชล พิพิชวินชการ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ต้องห้าม ฎีกาในข้อเท็จจริง
อีกทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองมีทั้งปัญหา ข้อกฎหมายและปัญหา
ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 158,159)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนบ้านเลขที่ 186-188 ถนนเขางู
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีตามหมายเส้นสีเหลืองตามแผนที่
พิพาทและให้จำเลยทั้งสอง ออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 36616 ตำบล
หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายเดือน
ละ 500 บาท นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะออกไปจากที่ดินดัง
กล่าว

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 150)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 155)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อ 2(ก)และ (ข) เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ถ้าฟังได้ว่าการดำเนิน กระบวนพิจารณาของศาลไม่ชอบ จำเลยทั้งสองก็มีโอกาสชนะคดี และถ้าหากฟัง ได้ว่าคำมั่นในสัญญาเช่าข้อ 6 ผูกพันโจทก์ด้วย โจทก์ก็ไม่มีสิทธิ ฟ้องจำเลยทั้งสองก็มีโอกาสชนะคดี จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เป็นสาระแก่คดีอันควรแก่การวินิจฉัยจากศาลฎีกา ให้รับฎีกา ในข้อดังกล่าวของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณา ส่วนฎีกา ข้ออื่นของจำเลย ทั้งสองเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ศาลชั้นต้นไม่รับชอบแล้ว

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อ 2(ก)และ (ข) เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ถ้าฟังได้ว่าการดำเนิน กระบวนพิจารณาของศาลไม่ชอบ จำเลยทั้งสองก็มีโอกาสชนะคดี และถ้าหากฟัง ได้ว่าคำมั่นในสัญญาเช่าข้อ 6 ผูกพันโจทก์ด้วย โจทก์ก็ไม่มีสิทธิ ฟ้องจำเลยทั้งสองก็มีโอกาสชนะคดี จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เป็นสาระแก่คดีอันควรแก่การวินิจฉัยจากศาลฎีกา ให้รับฎีกา ในข้อดังกล่าวของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณา ส่วนฎีกา ข้ออื่นของจำเลย ทั้งสองเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ศาลชั้นต้นไม่รับชอบแล้ว

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ